

심화 탐구

● 로마 공화정의 발달

1. 호민관의 설치

호민관은 원로원 의사당에 들어가서는 안 된다. 그렇지만 문 앞에 앉아서 원로원의 결정을 꼼꼼히 검토했고, 자기들이 승인하지 않는 것에 대해서는 거부권을 행사했다. 그러므로 옛날에는 'C' 라는 문자를 원로원 포고문에 부기하는 것이 관습이었다. 이는 호민관들이 포고문을 확인했다는 것을 뜻한다.

로마에서는 왕정이 타도되고 집정관이라는 2명의 관리가 선출되어 왕을 대신했고, 귀족 300명으로 구성된 원로원은 가장 중요한 실권을 행사하는 기구가 되었다. 집정관은 종전에 왕이 행사했던 행정·사법권을 갖고 있었다. 집정관은 귀족 계층에서 독점하였고, 평민들은 이에 대해 불만을 품게 되었다. 기원전 494년 평민들은 이러한 체제에 반발하여 집단 행동에 나섰다. 그들은 성산(聖山)에 집결하여 호민관이라고 불리는 대표 2명을 뽑았다. 그들은 원로원의 결의에 대한 거부권을 행사할 수 있었다. 이후 평민들은 평민회를 조직하고 귀족에 대해서 조직적인 저항을 전개하였다.

2. 리키니우스 법 제정

과중한 부채 부담 탓에 혁신할 수 있는 좋은 기회가 제공되었다. 평민들로서는 자기들의 대표자를 최고 관직에 앉히지 않고서는 부채를 가볍게 할 수 있는 희망이 없었다. …… 가이우스 리키니우스와 루키우스 세스티우스가 호민관으로 선출되어야 한다고 결의했다. 이 직책에 있음으로써 그들은 다른 관직에 나갈 길을 열 수 있을 것이다. 일단 선출되자 둘은 귀족들의 영향력을 떨어뜨리면서 반면에 평민의 이익을 상승시키는 조치들만을 제안했다. …… 세 번째는 집정관 권한을 가진 천부장 선거를 없애고, 집정관 중에서 한 사람은 어떻게 하든 평민에서 선출되어야 한다고 규정하는 것이었다. …… 귀족들은 평민 출신 집정관 문제에 관련하여 양보하였으며, 평민은 도시에서 일어나는 사법 문제를 관할하기 위한 법무관을 반드시 귀족 중에서 선발한다는 점에서 귀족에 한발 물러섰다. 그래서 오랜 기간에 걸친 투쟁이 끝나고 마침내 질서를 회복했다.

기원전 367년에 통과된 리키니우스 법은 집정관 중 1명은 평민에서 선출될 수 있게 법률로 정하였다. 집정관을 퇴임하면 자동적으로 원로원 의원이 되기 때문에 평민 중에서도 원로원 의원이 나올 수 있게 되었다.

3. 호르텐시우스 법 제정

호민관들은 귀족을 소집할 수도 없고, 귀족들 앞에 법안을 제출할 수도 없었다. 따라서 호민관의 제안에 따라서 승인한 규정들은 법이라고 하지 않고 단지 평민의 결의라고 불렀다. 퀸투스 호르텐시우스가 평민이 제정한 법규에 모든 시민이 구속된다는 법을 통과시키기 전까지 그런 규정에 귀족들은 구속되지 않았다.

기원전 287년에 평민은 귀족에 대해 최종 승리를 거두게 되었다. 호르텐시우스 법이 통과됨에 따라 평민회에서 제정된 법안이 원로원의 승인 여부와 관계없이 법적 효력을 갖게 되었다.